

1501522-67.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - E01587-1/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2212337-51/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS TADEU ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501522-67.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501522-67.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - E01587-1/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2212337-51/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONAS TADEU ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

JONAS TADEU ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas

do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, artigo 129, "caput", do Código Penal e artigo 329, "caput", do Código Penal, porque, no dia 05 de agosto de 2022, por volta da 01 hora e 20 minutos, na Avenida Nove de Julho, na altura do nº 1240, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando guardava e trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, tráfico e comércio, 29 porções de cocaína, na forma de crack (8,13g), 22 porções de cocaína, na forma de crack (6,50g), e 202 porções de cocaína (56,58g), conforme auto de exibição e apreensão (fl.18) e laudo de exame químico toxicológico (fls.20/23), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que na mesma data e local, JONAS TADEU ALMEIDA se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo.

Consta, ainda, que na mesma data e local, JONAS TADEU ALMEIDA ofendeu dolosamente a integridade corporal dos policiais Afonso José da Nobrega e Ramon Foz, causando-lhes lesões corporais.

Segundo apurado, os policiais militares transitavam pela Avenida Nove de Julho, local conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando na altura do número 1240, visualizaram o indiciado JONAS sentado atrás de um container e, ao notar a presença da viatura, tentou se evadir, entretanto, ao ser abordado, o indiciado investiu com violência contra a equipe policial, jogando o policial Nobrega ao solo. Durante a ação, o indiciado mordeu e golpeou o braço do policial Ramon, provocando nos policiais lesões corporais e exigindo o emprego de força física para a imobilização de JONAS.

Realizada a revista, em poder do indiciado foram encontradas, no interior de uma bolsa, as 29 porções de crack, 22 porções de crack, e 202 porções de cocaína, na ocasião o indiciado informou que os entorpecentes estavam destinados ao comércio.

As circunstâncias da prisão demonstram o destino comercial dos entorpecentes apreendidos.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.03 a 06).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.18).

Auto de constatação foi juntado aos autos (fls.20 a 23).

Fotografias foram juntadas aos autos (fls.33 a 35).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.131 a 133).

Laudo de IML foi juntado aos autos (fls.79).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação, e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Procede parcialmente a ação penal.

Fica reconhecido o tráfico, afastando-se os demais crimes imputados ao réu.

É que para a lesão corporal e para o crime de resistência, não vieram laudos periciais. A única prova é que somente o réu apresentou lesão no nariz.

Ademais, diante da lesão no nariz, seria mais lógico acreditar que na fuga (policiais disseram que o réu empreendeu fuga), um dos policiais derrubou-o ao chão, ocasião em que teria lesionado o nariz, indo ao solo, o que impediria resistência e lesão sobre os policiais, diante do impacto ao chão. E se assim não é, diante da dúvida, fica o réu absolvido em relação às mencionadas imputações feitas na denúncia.

Na dúvida, afastam-se a condenação do réu em relação aos crimes de lesão corporal e resistência.

Passo a analisar o crime de tráfico.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante, no auto de exibição e apreensão, laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

Em juízo, o réu confessou que estava traficando.

Alegou que tentou sair correndo e nessa oportunidade, foi agredido pelos policiais.

Soma-se a isso que as testemunhas de acusação confirmaram que o réu estava traficando.

A testemunha de acusação Ramon Foz confirmou em juízo que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas e o réu ao ver a viatura, fugiu. Após a abordagem, com ele foram encontrados os entorpecentes.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Afonso José da Nobrega.

Prova firme e segura.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da não expressiva quantidade de drogas, a pena-base é fixada no patamar mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-

multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Na segunda fase, nada há para ser analisado, além do que, a pena permanece inalterada, pois já fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Não há como atenuar a pena pela confissão, porque já fixada no mínimo legal.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu é primário. Não há prova no sentido de indicar que o réu se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

“Entender-se ao contrário, de modo puramente objetivo, calcado apenas na dimensão ou na natureza da droga, ainda assim, exigiria a elaboração de uma tabela quantitativa, o que dispensaria qualquer julgamento, em evidente e intollerável injuridicidade” (Apelação Criminal nº 1500172-23.2020.8.26.0629, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 12/07/21).

Diante da droga apreendida que não pode ser considerada de grande quantidade e levando em consideração a primariedade, a pena-base é reduzida no máximo legal de dois terços, alcançando, assim, uma pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Torno definitiva, pois, a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo.

Considerando que o STF reconheceu que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, em razão da quantidade de pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial é o aberto.

Presentes os requisitos legais estatuídos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta ao réu é substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (1) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (2) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).

As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para, reconhecendo o réu JONAS TADEU ALMEIDA como incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a condená-lo à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, observada a substituição pelas penas restritivas de direito. Fica o réu absolvido das acusações imputadas na denúncia, em relação aos artigos 129, “caput” e 329, “caput”, ambos do Código Penal e o faço nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Diante do regime aberto, o réu poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA